

Prisión preventiva oficiosa y arraigo

Lo que ordenó la Corte Interamericana y lo que respondió México

Lectura de 10 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 2 de octubre de 2026

RESUMEN

En México, la acusación por ciertos delitos basta para que una persona vaya a prisión mientras se le juzga, sin que el juez pueda valorar si hace falta: es la prisión preventiva oficiosa. El arraigo permite privar de la libertad incluso antes de acusar. Esta lectura explica ambas figuras, las cifras que las miden, las recomendaciones de la Comisión Interamericana y de la ONU, las sentencias en que la Corte Interamericana ordenó a México eliminarlas o adecuarlas, la respuesta legislativa de 2024 y 2025, y los argumentos con que hoy se discuten ante los tribunales.

PALABRAS CLAVE prisión preventiva oficiosa · arraigo · presunción de inocencia · libertad personal · Corte Interamericana de Derechos Humanos · control de convencionalidad · artículo 19 constitucional

IDEAS CLAVE

- La prisión preventiva oficiosa se impone por el solo tipo de delito, sin que el juez valore si es necesaria; el arraigo priva de la libertad antes de la acusación.
- Según el INEGI, la mitad de las personas adultas presas sin sentencia en México lo estaban por prisión preventiva oficiosa.
- La Comisión Interamericana y la ONU recomiendan eliminarlas; la Corte Interamericana, en dos sentencias contra México (2022 y 2023), lo ordenó, incluso en la Constitución.
- En diciembre de 2024 México amplió el catálogo y ordenó atenerse a la literalidad del artículo 19; en 2025 limitó la suspensión en el amparo.
- La defensa se construye con los tratados, las órdenes de la Corte y la interpretación conforme, pero debe enfrentar obstáculos concretos.

ÍNDICE

1	Introducción: una pregunta	2	5	Cómo se argumenta hoy	4
2	Dos figuras	2	6	Conclusión	5
3	Lo que dicen los órganos internacionales	3		Glosario	5
4	La respuesta de México	4		Preguntas para el repaso	6
				Fuentes	6

Introducción: una pregunta

¿Qué nos espera si no hay un tribunal que nos escuche y nos defienda ante el abuso del poder? La pregunta tiene en México un nombre concreto: prisión preventiva oficiosa. Esta lectura explica qué es, junto con el arraigo, por qué los órganos internacionales de derechos humanos la consideran incompatible con la presunción de inocencia, y en qué punto está hoy la discusión.

Dos figuras

La prisión preventiva oficiosa

La prisión preventiva es una medida cautelar: priva de la libertad a una persona acusada mientras se le juzga. En un sistema que respeta la presunción de inocencia, debe ser excepcional y justificarse caso por caso. La Constitución mexicana lo reconoce como regla: el Ministerio Público sólo puede pedirla cuando otras medidas cautelares no basten para garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad.

Pero el mismo artículo 19 establece una excepción: para un catálogo de delitos, el juez debe ordenarla **oficiosamente**, es decir, de manera automática, sin valorar si es necesaria ¹:

CONSTITUCIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 19, párrafo segundo (reforma publicada en el *Diario Oficial* el 31 de diciembre de 2024) ¹

«El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción [...] y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación [...], contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley.»

«Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.»

El arraigo

El arraigo va más lejos: permite privar de la libertad a una persona antes de que se le acuse. La Constitución lo prevé en su artículo 16 para la delincuencia organizada: la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, puede decretarlo por un plazo de hasta cuarenta días, prorrogable hasta un total de ochenta ². Se le llama arraigo «pre-procesal», porque ocurre antes del proceso, para investigar.

Las cifras

Según los Censos Penitenciarios del INEGI publicados en 2026, había en México 97,090 personas adultas presas sin sentencia, y el 50.1 % de ellas lo estaba por prisión preventiva oficiosa ³. Es decir, una de cada dos personas presas sin condena no fue sometida a un juicio sobre si su encierro era necesario.

Lo que dicen los órganos internacionales

Recomiendan: la Comisión Interamericana y la ONU

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos de Naciones Unidas llevan más de una década recomendando eliminar estas figuras. En 2013, la Comisión sostuvo que «toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito deberá ser derogada» ⁴, y desde entonces lo ha reiterado en sus informes sobre México, el último en 2024, cuando sugirió al Estado no ampliar el catálogo y eliminar la figura ⁵. En 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a México «eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y en la práctica» ⁶, y el Comité contra la Tortura lamentó que el catálogo se hubiera ampliado ⁷.

Ordena: la Corte Interamericana

La diferencia entre la Comisión y la Corte es decisiva: la Comisión **recomienda**; la Corte Interamericana, al dictar sentencia, **ordena**. Y lo hizo en dos casos contra México.

En *Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México* (2022), tres personas fueron sometidas a arraigo y después a prisión preventiva oficiosa. La Corte recordó que el Estado «no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales» ⁸, y ordenó:

CORTE INTERAMERICANA

Corte IDH, *Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México*, sentencia de 7 de noviembre de 2022, puntos resolutivos 7 y 8 ⁸

«El Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre – procesal [...]»

«El Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva [...]»

Dos meses y medio después, en *García Rodríguez y otro vs. México* (2023), la Corte fue más explícita. Declaró que el artículo 19 constitucional contenía, y sigue conteniendo, cláusulas que «per se, resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana», y ordenó reformas que alcanzan a la propia Constitución ⁹:

CORTE INTERAMERICANA

Corte IDH, *García Rodríguez y otro vs. México*, sentencia de 25 de enero de 2023, párrs. 300 y 301 ⁹

«[...] el Estado deberá dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, toda la normatividad, incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo como medida de naturaleza pre-procesal [...].»

«[...] esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana [...].»

Los derechos en juego son la libertad personal (art. 7 de la Convención Americana), la presunción de inocencia (art. 8.2) y la igualdad (art. 24), además del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ^{10,11}. Las razones de fondo son claras: si la prisión se impone por el tipo de delito, sin valorar el riesgo en el caso concreto, funciona como una pena anticipada; y la persona se presume culpable antes de ser juzgada.

La respuesta de México

La respuesta fue la contraria. En 2019, una reforma constitucional ya había ampliado el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, con la previsión de evaluarla a los cinco años ¹². El 31 de diciembre de 2024, otra reforma al artículo 19, nacida de una iniciativa del Ejecutivo, lo amplió de nuevo —entre otros, a la extorsión, a ciertos delitos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas, al contrabando y a los falsos comprobantes fiscales— y ordenó a todos los órganos del Estado «atenerse a su literalidad» ¹. En octubre de 2025, una reforma a la Ley de Amparo dispuso que, en estos casos, la suspensión no puede otorgarse con efectos distintos de los que la propia ley fija (art. 166, fr. I), lo que cerró la vía que algunos tribunales habían abierto para suspenderla con efectos restitutorios ^{13,14}.

PRECISIÓN Hasta la fecha de esta lectura, ni el arraigo ni la prisión preventiva oficiosa se han eliminado: ambos siguen en los artículos 16 y 19 de la Constitución ². Las órdenes de la Corte Interamericana permanecen pendientes de cumplimiento.

Cómo se argumenta hoy

Los argumentos

Frente a una imposición de prisión preventiva oficiosa, la defensa cuenta con argumentos de peso:

- las órdenes de la Corte Interamericana en *Tzompaxtle* y *García Rodríguez*, que son obligatorias para México como Estado condenado;
- la jurisprudencia de la Suprema Corte según la cual la jurisprudencia interamericana vincula a todos los jueces del país cuando es más favorable a la persona ¹⁵;
- los artículos 7 y 8.2 de la Convención Americana y 9 del Pacto Internacional;

- los precedentes de tribunales mexicanos que han declarado inconvencional la regulación del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales a la luz de *García Rodríguez*¹⁶, o que han sostenido que es posible acatar esa sentencia mediante una interpretación conforme y pro persona del artículo 19¹⁷.

Los obstáculos

Un argumento sólido debe enfrentar, con franqueza, sus obstáculos:

- la Suprema Corte sostuvo en 2013 que, cuando la Constitución establece una restricción expresa a un derecho humano, «se deberá estar a lo que indica la norma constitucional»¹⁸;
- otros tribunales han sostenido que los jueces no pueden inaplicar, por control de convencionalidad, las disposiciones legales que regulan la medida¹⁹;
- desde diciembre de 2024, el artículo 19 prohíbe expresamente las interpretaciones que pretendan inaplicarlo, y desde octubre de 2025 la Ley de Amparo limita la suspensión.

Si esa literalidad impide también interpretar conforme a la Convención es una cuestión todavía en discusión: un proyecto de sentencia de la Suprema Corte propuso en 2025 que el juez abriera debate sobre la necesidad de la medida en lugar de imponerla automáticamente, pero un proyecto no votado no es una decisión de la Corte²⁰.

Conclusión

La prisión preventiva oficiosa y el arraigo plantean una pregunta de fondo sobre el sistema penal: si una persona puede perder su libertad por el solo nombre del delito que se le atribuye, sin que un juez examine si su encierro es necesario. Los órganos internacionales responden que no; la Constitución mexicana, hoy, responde que sí. Entre ambas respuestas se juega el trabajo de los abogados y de los jueces: un tribunal escucha cuando se le habla con fundamento.

Glosario

Prisión preventiva

Medida cautelar que priva de la libertad a una persona acusada mientras se le juzga.

Prisión preventiva oficiosa

La que el juez debe imponer de manera automática por el tipo de delito, sin valorar su necesidad.

Arraigo pre-procesal

Privación de la libertad de una persona antes de que se le acuse, para facilitar la investigación.

Presunción de inocencia

Derecho de toda persona acusada a ser tratada como inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.

Control de convencionalidad

Deber de las autoridades de aplicar la Convención Americana y la interpretación de la Corte Interamericana, por encima de las normas internas que las contradigan.

Interpretación conforme

Lectura de una norma interna que la hace compatible con la Constitución y los tratados, sin inaplicarla.

Preguntas para el repaso

1. ¿En qué se distingue la prisión preventiva justificada de la prisión preventiva oficiosa?
2. ¿Por qué los órganos internacionales consideran la prisión preventiva oficiosa contraria a la presunción de inocencia?
3. ¿Qué diferencia jurídica hay entre una recomendación de la Comisión Interamericana y una orden de la Corte Interamericana?
4. ¿Qué ordenó la Corte Interamericana en *García Rodríguez y otro vs. México* respecto de la Constitución mexicana?
5. ¿Qué cambió la reforma de diciembre de 2024 al artículo 19?
6. Construya un argumento de defensa contra la imposición de la prisión preventiva oficiosa y señale el principal obstáculo que debería enfrentar.

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Prisión preventiva oficiosa y arraigo. Lo que ordenó la Corte Interamericana y lo que respondió México», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 2 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 2 de octubre de 2026.

1. DIARIO OFICIAL *Diario Oficial de la Federación*, 31 de diciembre de 2024, edición vespertina, decreto por el que se reforma el párrafo segundo del art. 19 constitucional. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746525&fecha=31/12/2024
2. CONSTITUCIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, arts. 16 y 19. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
3. ESTADÍSTICA OFICIAL INEGI, Censos Penitenciarios 2026 (boletín de julio de 2026): personas adultas privadas de la libertad sin sentencia.
4. COMISIÓN INTERAMERICANA Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas*, 2013. <https://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf>
5. COMISIÓN INTERAMERICANA Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Informe Anual 2024*, capítulo V, seguimiento de recomendaciones a México. https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2024/capitulos/IA2024_5_MEX_ES.PDF
6. NACIONES UNIDAS Comité de Derechos Humanos de la ONU, observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México (2019). <https://document.s.un.org/doc/undoc/gen/g19/336/14/pdf/g1933614.pdf>

7. NACIONES UNIDAS Comité contra la Tortura de la ONU, observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México (2019). <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/225/01/pdf/g1922501.pdf>
8. CORTE INTERAMERICANA Corte IDH, *Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México*, sentencia de 7 de noviembre de 2022, Serie C No. 470, párrs. 118 y 219, puntos resolutivos 7 y 8. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_470_esp.pdf
9. CORTE INTERAMERICANA Corte IDH, *Caso García Rodríguez y otro vs. México*, sentencia de 25 de enero de 2023, Serie C No. 482, párrs. 174, 300 y 301, puntos resolutivos 13 y 14. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_482_esp.pdf
10. TRATADO Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), arts. 7, 8.2 y 24.
11. TRATADO Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), art. 9.
12. DIARIO OFICIAL *Diario Oficial de la Federación*, 12 de abril de 2019, reforma al art. 19 constitucional. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557700&fecha=12/04/2019
13. LEY Ley de Amparo vigente (última reforma DOF 16 de octubre de 2025), art. 166, fr. I. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>
14. TRIBUNAL COLEGIADO Jurisprudencia PR.PCN. J/13 P (11a.), Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, registro digital 2027280; véase, tras la reforma de 2025, la tesis con registro 2031701. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027280>
15. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), Pleno de la SCJN, registro digital 2006225. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006225>
16. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis registro digital 2027539, «Prisión preventiva oficiosa. El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la porción que la regula es inconvenicional, de conformidad con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro». <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027539>
17. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis registro digital 2027756, «Prisión preventiva oficiosa. Con base en la interpretación conforme y pro persona del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución General, es factible acatar el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez». <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027756>
18. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), Pleno de la SCJN, registro digital 2006224. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006224>
19. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis registro digital 2027585, «Prisión preventiva oficiosa. Los jueces federales y locales se encuentran imposibilitados jurídicamente para inaplicar en un caso concreto, mediante un ejercicio de control de convencionalidad ex officio, las disposiciones legales que regulan dicha medida cautelar». <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027585>
20. SUPREMA CORTE SCJN, amparo en revisión 186/2024, proyecto listado para la sesión del 13 de agosto de 2025 (no votado). https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2025-07/20251107%20AR%20186-2024.pdf